

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 367/2537

นายเรืองชัย รุจิระพัฒน์

โจทก์

นางสาวธิดาหรือชมัพร อังกูรเจริญพร

จำเลย

นายสุรศักดิ์ โคว์คาศัย ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ครบกำหนดยื่นฎีกา ตามที่โจทก์ขอ ขยายระยะเวลาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 โจทก์ไม่ยื่นฎีกาภายในกำหนดเวลาที่ ขอบขยาย ไม่รับ ฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาโดยขออนุญาตยื่นฎีกา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 เมื่อทนายโจทก์มาติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอ ทราบคำสั่งเจ้าหน้าที่ศาล ได้แจ้งกับทนายโจทก์ว่าศาลอนุญาตตามคำร้องของ โจทก์ ทนายโจทก์เชื่อโดยสุจริตว่าโจทก์มีสิทธิยื่นฎีกาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 และได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โจทก์มิได้มีเจตนาละเลยหรือเพิกเฉย ต่อคำสั่งของศาลแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาฯ พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 120,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ว่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกาออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด ฎีกา (อันดับ 77 แผ่นที่ 5)

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 79)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่24 ตุลาคม 2536 โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15 วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยท้ายคำร้องมีข้อความว่ารอฟัง คำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว โจทก์ยื่นฎีกาวันที่10 พฤศจิกายน 2536 พ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่24 ตุลาคม 2536 โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15 วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยท้ายคำร้องมีข้อความว่ารอฟัง คำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว โจทก์ยื่นฎีกาวันที่10 พฤศจิกายน 2536 พ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สวรรณค์ ศักดาร์รักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ